N. R.G. 29767/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

DECIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al **N. R.G. 29767/2021** promossa da:

Parte_1 **)** – *Pt_2* (C.F.: *P.IVA_1*), in persona del suo Amministratore p.t., rappresentato e difeso dell'Avv. MASSIMO CIRILLI ed elettivamente domiciliato in *Pt_2* alla Via Maria Barbara Tosatti, n. 26, presso lo studio dell'Avv. MASSIMO CIRILLI,

OPPONENTE

Contro

CP_1 (C.F. e P.I.V.A: *P.IVA_2* in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in 00177-Roma alla via Codroipo n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. PAOLO DE CARLO ed elettivamente domiciliata in *Pt_2* alla Via del Caucaso n. 21, presso lo studio dell'Avv. PAOLO DE CARLO,

OPPOSTA

CONCLUSIONI

La parti costituita hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Fatto e diritto.

CP_1 ha chiesto ed ottenuto l'emissione, da parte di questo Tribunale, del decreto n. 4298/2021, con cui è stato ingiunto al *Parte_1* 3) il pagamento della somma di € 16,587,25, oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria.

A sostegno della domanda, la ricorrente ha infatti esposto di essere creditrice del *Parte_1* dell'importo sopra indicato, portato da 5 fatture rimaste insolute emesse a titolo di corrispettivo dell'attività di ristrutturazione straordinaria prestata in favore dell' ingiunto, (fatture n. 369/2018 del 30.12.2018 della somma di € 3.317,45 con scadenza il 28.02.2019; n. 370/2018 del 30.12.2018 della somma di € 3.317,45 con scadenza il 29.03.2019; n. 371/2018 del 30.12.2018 della somma di € 3.317,45 con scadenza il 30.04.2019; n. 372/2018 del 30.12.2018 della somma di € 3.317,45 con scadenza il 31.05.2019; n. 373/2018 del 30.12.2018 della somma di € 3.317,45 con scadenza il 28.06.2019 Cfr. documento n. 1 fascicolo monitorio) e di averne invano intimato il pagamento, in via stragiudiziale, con missiva del 2.8.2017.

Il *Parte_1* (Pal. 3) ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., chiedendo di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla *CP_1* e conseguentemente revocare e annullare l'opposto decreto ingiuntivo.

Inoltre, in via riconvenzionale, l'opponente ha chiesto la condanna della *CP_1* alla restituzione della somma di euro 726,40 o a quella diversa, maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio.

La parte opponente preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e/o della negoziazione assistita, sostenendo la riconducibilità della causa alla materia condominiale.

Nel merito, la parte opponente esponeva che tra le parti era intercorso un contratto avente a oggetto l'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione per il relativo stabile;

che l'art. 9 del contrattato rubricato "corrispettivi" prevedeva che "il corrispettivo dell'appalto è determinato a corpo ed accettato nella misura complessiva di € 167.877.60 IVA compresa;

che le modalità di versamento pattuite erano le seguenti: il versamento di un acconto di € 15.000,00, da versare entro il 2.9.2015 e la rateizzazione in 48 rate (4 anni) dell'importo residuo;

che nel corso del rapporto, il condominio aveva versato l'acconto pari a € 15.000,00, 24 bonifici di importo pari a € 3497.45 cadauno, per complessivi € 83.938,8, un bonifico di € 4.140 riferito alla condomina *Pt_3* che ha portato alla riduzione delle rate a euro 3317,45 (nemmeno considerato nella contabilità della *CP_1* , 21 bonifici di € 3317.45 cadauno e così per complessivi € 69.666.45;

che aveva già versato l'intero corrispettivo concordato alla società opposta, risultando anzi creditrice nei confronti di quest'ultima per un importo di 726,40 euro, oltre ai pagamenti effettuati direttamente dai condomini, che dovranno essere quantificati nel corso del giudizio.

Il *Parte_1* eccepiva l'improcedibilità dell'ingiunzione di pagamento, sostenendo che la *CP_1* avesse violato il contratto. Secondo il condominio, prima di agire contro di esso, *CP_1* avrebbe dovuto: a) richiedere all'amministrazione la posizione contabile dei singoli condomini; b) agire contro i condomini morosi; c) solo in caso di mancata risposta o di azioni personali infruttuose, procedere contro il condominio nel suo insieme.

L'opponente sosteneva che l'emissione del decreto ingiuntivo impugnato si fosse basata esclusivamente sulla presentazione delle fatture emesse dalla società opposta nella fase monitoria e che significativamente l'opposta aveva omesso qualsiasi riferimento al contratto stipulato tra le parti;

che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la fattura commerciale è un «atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale da parte del creditore» e pertanto non ha alcun valore probatorio dell'esistenza del credito.

Si costituiva ritualmente in giudizio la *CP_1* deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo la condanna del *Parte_1* 3), in persona

dell'Amm.re *pro tempore*, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In particolare, la società opposta deduceva che aveva eseguito i lavori straordinari all'interno del Condominio attore, in forza del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, l'11.8.2015 (doc. n. 1 parte opposta);
che l'art. 9 del contratto prevedeva il prezzo di € 167.877,60, I.V.A. compresa, maggiorato di un tasso annuale pari a 4% quale corrispettivo per i lavori pattuiti, da corrispondere con un acconto di € 15.000,00 e n. 48 rate mensili di pari importo di € 3.497,45;
che il *Parte_1* non aveva mai contestato l'esecuzione dei lavori;
che il *Parte_1* aveva inizialmente corrisposto regolarmente le prime rate, e successivamente aveva iniziato a ritardare e infine ad interrompere i pagamenti al termine dei lavori.
che aveva richiesto al condominio di regolarizzare la propria posizione debitoria, saldando le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto;
che la controversia non attiene alla materia condominiale e pertanto non rientra tra quelle per cui è previsto un tentativo obbligatorio di mediazione o di negoziazione assistita;
che, in ogni caso, aveva richiesto un incontro bonario con il condominio per la definizione della controversia alla quale quest'ultimo non aveva aderito (doc. n. 3 parte opposta);
che la ricostruzione dei pagamenti effettuata da controparte omette di prendere in considerazione la maggiorazione del tasso annuale del 4% pattuito;
che il piano di riparto di ammortamento predisposto dalle parti prevedeva il pagamento di € 15.000,0 a titolo di acconto e di 48 rate mensili di € 3.497,45 cadauna per un totale di € 167.877,60 (elenco dei pagamenti effettuati dal *Parte_1*, doc. n. 4);
che il Condominio, attraverso l'amministratore *pro tempore*, non ha mai comunicato le generalità degli eventuali condomini morosi né l'entità delle singole morosità, impedendone la preventiva escussione, prevista dall'art. 11 del contratto di appalto;
che il comportamento illecito dell'attore le aveva impedito di utilizzare le somme per le normali attività d'impresa, causandole sia una perdita effettiva (danno emergente) sia un mancato guadagno (lucro cessante), come conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1223 c.c;
che per le ragioni esposte il contegno processuale dell'opponete che nella consapevolezza dell' infondatezza della propria richiesta, ipotizzava l'esistenza di un proprio credito, era suscettibile di portare ad una condanna dello stesso al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 186 comma 6 c.p.c., la *CP_1* rappresentava che controparte, in data 25.1.2022 – dopo il deposito del procedimento di opposizione – aveva effettuato un ulteriore pagamento di € 6.634,90, e che pertanto, l'attuale debito del *Parte_1* opponente ammonta alla minor somma di € 9.952,35 a titolo di sorte.
La causa istruita mediante produzioni documentali delle parti e ritenuta matura per la decisione all'esito del deposito delle predette memorie, è stata poi assunta in decisione sulla base della conclusioni trascritte in epigrafe, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Come già evidenziato nell'Ordinanza del 31.10.2022, la presente controversia riguarda il corrispettivo di un contratto di appalto e non una questione condominiale. Di conseguenza, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e/o della negoziazione assistita non è fondata e non merita accoglimento. L'azione esercitata dall'opponente non è soggetta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs.n.28/2010, comma 1 bis, che stabilisce che il preliminare esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità delle domande in materia – tra le altre – "di condominio". La citata disposizione pone una limitazione procedurale all'accesso alla tutela giurisdizionale, che

deve essere interpretata in modo restrittivo e, pertanto, non applicabile a tutte le azioni volte a ottenere provvedimenti che, anche indirettamente, riguardano la materia condominiale, ma solo a quelle esercitate per tutelare i diritti condominiali. La disposizione, quindi, non si riferisce all'azione proposta nel presente giudizio, che ha fondamento contrattuale.
Altresì, non merita accoglimento l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata preventiva escussione dei singoli condomini morosi, sollevata dall'opponente, ai sensi dell' art. 11 del contratto d'appalto.
Difatti, la norma contrattuale invocata, sostanzialmente riproduttiva di quella di cui all'art. 63, disp. Att. Cod. civ., non incide sulla legittimazione passiva del condominio nei confronti delle obbligazioni dallo stesso validamente assunte quale autonomo di diritto e centro di imputazione di rapporti giuridici, ma prevede unicamente nella fase esecutiva un *beneficium excussionis* a favore del condomino moroso, nel presupposto della accertata sussistenza dell'obbligazione condominiale quale risultante da un titolo giudiziario, stabilendo dunque una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo (cfr., in tale senso Cassazione, n. 34220 del 2023, 5043 del 2023).
In ogni caso, né prima né durante il presente giudizio il *Parte_1* opponente ha fornito le indicazioni richieste dall'art. 11 del contratto d'appalto, in particolare i nominativi e i dati dei condomini morosi. Questa omissione avrebbe dunque in ogni caso impedito alla *CP_1* di procedere all'escussione preventiva degli stessi come previsto dal contratto.
Prima esaminare la fondatezza della pretesa creditoria di parte opposta, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003; Cass. 15037/2005; Cass. 16767/2014), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
e essere provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria introdotto con l'atto di cui all'art. 645 c.p.c., il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire la prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito.
Nella specie, spetta alla *CP_1* dimostrare non solo l'esistenza di un valido contratto, ma anche l'importo del corrispettivo pattuito e il corretto adempimento della prestazione. Al condominio, invece, spetta l'onere di provare l'avvenuto pagamento del prezzo pattuito, come fatto estintivo della pretesa creditoria della controparte.
Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non è oggetto di contestazione, in quanto pacificamente ammesso da entrambe e provato mediante la produzione del contratto di appalto dell'11.8.2015 (doc. n. 1 parte opposta) fonte dello stesso.

Altrettanto pacifica, risulta l'assenza di contestazioni da parte del *Parte_1* opponente in ordine all'esecuzione dei lavori e alla presenza di eventuali vizi e/o difformità dei lavori appaltati.
L'opponente al fine di inibire la pretesa creditoria della controparte si è limitato ad allegare una diversa quantificazione del prezzo pattuito, rispetto a quella proposta dalla *CP_1* e l'inidoneità probatoria delle fatture azionate ad attestare il quantum del corrispettivo.
A proposito della quantificazione del prezzo dei lavori di ristrutturazione effettuati, si osserva che l'art. 1 del contratto d'appalto, intitolato "incarico", prevedeva la realizzazione di una serie di opere, descritte in una tabella dettagliata con i relativi prezzi, per un totale di € 167,987,7 (fornitura, montaggio e smontaggio di ponteggio metallico, per l'intera durata dei lavori al prezzo di €35.000,00; realizzazione di quadro elettrico di cantiere al prezzo di € 1.500,00; spicconatura e scrostamento di intonaco deteriorato a vivo di muro.. al prezzo di €6.569,10; raschiatura di vecchie tinteggiature fatiscenti o non perfettamente ancorate a calce… al prezzo di € 3.739,82; Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di 30 cm comprendente l'ispezione dell'intera superficie … al prezzo di € 12.760,00; rispristini dei frontalini di calcestruzzo previo eliminazione di tutte le parti non aderenti tramite battitura per liberare le armature ossidate …al prezzo di € 15.027,00;tinteggiatura con idropittura silossanica …al prezzo di € 33.654,78; demolizione di soglie di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini sogli e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo al prezzo di € 2.805,00; nuove soglie con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non superiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate … al prezzo di €13.464,00; impermeabilizzazione della terrazza condominiale al prezzo di € 9.357.00 e del torrino al prezzo di € 3.063,90 e realizzazione ed aumento dell'altezza del parapetto del piano terrazza condominiale dall'attuale circa 80 cm di altezza, a 1,00 mt di altezza … al prezzo di € 3.000,00).
La correttezza della quantificazione del prezzo operata dalla società opposta trova ulteriore conferma:
nell'art. 9 del contratto d'appalto intercorso tra le parti, rubricato "corrispettivi" prevedeva che "*il corrispettivo dell'appalto è determinato a corpo ed accettato nella misura complessiva di € 167.877,60 IVA compresa, da corrispondersi nei tempi appresso indicati: finanziamento diretto con l'impresa per un importo totale di € 167.877,60 iva compresa chiuso a corpo e non a misura rateizzato come da piano di ammortamento allegato al presente ad un tasso annuale del 4%.*
a) 15.000,00 IVA COMPRESA entro e non oltre la data di inizio dei lavori, concordata del 02 SETTEMBRE 2015:
b) € 3.497,45 IVA COMPRESA per 48 rate mensili per un importo totale comprensivo di interessi di € 167.877,60 IVA COMPRESA (cfr. All. 2), la cui corresponsione seguirà le seguenti modalità: entro il giorno 10 di ogni mese l'Appaltatore produrrà regolare fattura di pagamento all'Amministratore di Condominio in riferimento alle attività che svolgerà nel mese di corrispondenza";
Nel piano di ammortamento allegato al contratto di appalto è prevista una rateizzazione in 48 rate da € 3.497,45 ciascuna, per un importo complessivo di € 167.877,60, con un tasso di interesse annuale del 4% e un prestito di € 154.898,10, su cui vengono calcolati interessi complessivi pari a € 12.979,63.
Dalla citata documentazione emerge chiaramente che il corrispettivo pattuito per le attività di ristrutturazione è quindi costituito da un acconto di € 15.000,00 IVA inclusa e da un importo complessivo di € 167.877,60, IVA inclusa, suddiviso in 48 rate.
In relazione all'idoneità probatoria delle fatture azionate ad attestare il *quantum* del corrispettivo pattuito, si osserva che, quando il rapporto contrattuale non è contestato, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non solo un mero indizio riguardo alla prestazione eseguita, specialmente se il debitore ha accettato le fatture senza contestazioni (Cass. n. 11736 del 2018).

In relazione all'accettazione della fattura, si osserva che, una volta che la fattura è stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule particolari (Cass. n. 10860 del 2007) e può essere espressa anche attraverso fatti concludenti (Cass. n. 26801 del 2019).
Nella specie, il *Parte_1* opponente non ha allegato, né tantomeno provato alcuna specifica contestazione delle fatture azionate, con il decreto ingiuntivo opposto.
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene che nel caso di specie la società opposta abbia assolto il proprio l'onere probatorio, mediante la produzione del contratto di appalto e delle fatture azionate (nn. 369/2018 del 30.12.2018 della somma di € 3.317,45 con scadenza il 28.02.2019; n. 370/2018 del 30.12.2018 della somma di € 3.317,45 con scadenza il 29.03.2019; n. 371/2018 del 30.12.2018 della somma di € 3.317,45 con scadenza il 30.04.2019; n. 372/2018 del 30.12.2018 della somma di € 3.317,45 con scadenza il 31.05.2019; n. 373/2018 del 30.12.2018 della somma di € 3.317,45 con scadenza il 28.06.2019 Cfr. documento n. 1 fascicolo monitorio) non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Di contro, il *Parte_1* opponente, mediante la produzione dei bonifici effettuati (acconto di € 15.000,00, 24 bonifici da € 3.497,45 ciascuno per un totale di € 83.938,80, e 21 bonifici da € 3.317,45 ciascuno per un totale di € 69.666,45 ed un bonifico di € 4.140 relativo ad un singolo condomino), ha provato di aver adempiuto solo parzialmente alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto del 11.8.2015.
Come già anticipato, in corso di causa l'opponente ha corrisposto alla opposta il complessivo importo di € 6.634,90 (doc. 5 opposta). Al pagamento parziale della somma oggetto di ingiunzione, consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento del residuo importo pari a € 9.952,35 per sorte, oltre agli interessi e alle spese liquidati nella fase monitoria.
Dal riconoscimento della pretesa creditoria dell'opposta discende il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente.
Il complessivo tenore delle difese svolte dell'opponente e la fuorviante formulazione dell'art. 9 del contratto di appalto, predisposto dalla società opposta, non evidenzino profili di dolo o colpa grave, né un abuso del processo e giustificano il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso nello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 4298/2021 di questo Tribunale) in ragione del pagamento parziale effettuato in corso di causa da parte opponente e condanna il *Parte_1* al pagamento, in favore della opposta *CP_1* di € 9.952,35 per sorte, oltre agli interessi e alle spese, liquidati nella fase monitoria;
2. rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., proposta da parte opposta;
4. condanna l'opponete a rimborsare all'opposta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Paolo de Carlo, le spese di lite, che si liquidano in 5.838,55 per onorari, oltre i.v.a.,

c.p.a. e 15 % per spese generali.

Roma, 15/10/2024

Il Giudice
Dr. Ettore Favara